

**CONTRAT DE FAISABILITE
INCLUANT
PROMESSE DE BAIL EMPHYTEOTIQUE**

ENTRE LES SOUSSIGNES

Madame / Monsieur Bruno LABEGUERIE
Adresse 21 Chemin de Bacquet 64120 OREGUE
Né(e) à Saint Palais le 22/03/1967
De nationalité française
Régime matrimonial (préciser si marié(e) en communauté ou séparation des biens) :
.....

Ci-après désignée « Le PROPRIETAIRE »,
D'une part,

ET

ENR COURTAGE ENERGIE, société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 1000 euros, dont le siège social est situé 7 Rue Gutenberg 33700 MERIGNAC, immatriculée sous le numéro 943854430 au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX. Représentée par son président, la société ENR PV HOLDING, société par actions simplifiée, sise au 7 Rue Gutenberg 33700 MERIGNAC, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 908565195.

Ci-après désignée « Le BENEFICIAIRE »,
D'autre part,

Après avoir été exposé que :

1) Le BENEFICIAIRE est une société ayant pour activité la production d'électricité par utilisation des énergies renouvelables, notamment l'effet photovoltaïque.

A ce titre, le BENEFICIAIRE a formé le projet, sous réserve du résultat des études de faisabilité et de l'obtention des autorisations nécessaires, de réaliser une installation photovoltaïque en toiture d'un bâtiment à construire ci-après désigné :

Adresse : ORDOQUI 64120 OREGUE
.....

Préfixe Section Numéro	Usage actuel de la parcelle
000 Z1 38	AGRICOLE

BL

Le projet comporte la construction d'un bâtiment à toiture photovoltaïque de dimensions indiquées précédemment.

L'installation photovoltaïque est constituée de plusieurs panneaux photovoltaïques (le générateur photovoltaïque), de supports fixés sur des bacs aciers, d'onduleurs, de réseaux électriques.

L'ensemble de ces équipements sera installé par le BENEFCIAIRE.

C'est cette installation que le BENEFCIAIRE se propose d'étudier sur le site appartenant au PROPRIETAIRE.

L'étude d'une installation photovoltaïque porte sur différents domaines selon des étapes progressives :

- Etudes de pré faisabilité : pré-diagnostic environnemental, l'orientation des panneaux, la surface opérationnelle disponible, le type de pose, ... ,
- Chiffrage des recettes d'électricité attendues,
- Etude et évaluation financière du raccordement électrique au réseau EDF,
- Urbanisme : déclarations administratives requises pour la réalisation du projet : déclaration préalable ou dépôt du permis de construire, etc.

A l'issue de chaque étape, le BENEFCIAIRE évalue la faisabilité du projet et décide la poursuite de son développement.

Chaque étape de ces études peut se dérouler sur une période variant de 15 à 30 jours appelée dans les présentes : période de faisabilité. Les délais liés aux réponses des administrations et des prestataires extérieurs sont à considérer en sus.

Le BENEFCIAIRE s'engage à commander sans délais la prestation du géomètre nécessaire aux différents travaux.

Toutes les autorisations étant obtenues et les études menées, le BENEFCIAIRE décidera de réaliser ou non le projet.

Le BENEFCIAIRE aura le choix de réaliser seul le projet d'installation ou bien d'en transmettre les droits à une ou plusieurs personnes physiques ou morales, sous réserve d'existence juridique ce que le PROPRIETAIRE reconnaît.

2) Le PROPRIETAIRE est le seul et unique propriétaire de la (ou des) parcelle(s) sur le(s)quel(s) le projet de Centrale Photovoltaïque (Centrale PV) pourrait être établi et exploité.

Le BENEFCIAIRE sera propriétaire du bâtiment à construire pour la durée du bail et s'engage à en laisser la totale jouissance (à l'exception de la toiture photovoltaïque) au PROPRIETAIRE pour ladite durée.

Le PROPRIETAIRE restera propriétaire de la parcelle sur laquelle sera édifié le bâtiment faisant l'objet du bail.

Le BENEFCIAIRE a remis au PROPRIETAIRE, dès avant la signature des présentes, des informations de caractère général fournissant divers éléments résumant la production d'énergie solaire photovoltaïque, les principales caractéristiques techniques des Installations concernées, et l'impact desdites Installations. Ces informations ont été remises au PROPRIETAIRE à titre purement informatif, et n'ont pas de valeur contractuelle entre les Parties.

Le PROPRIETAIRE souhaite permettre au BENEFCIAIRE de terminer ses études de faisabilité du Projet et de faire toutes les démarches requises en vue de l'obtention des autorisations et contrats nécessaires à la construction, l'installation et l'exploitation de la Centrale PV et accepte, en conséquence, de consentir au BENEFCIAIRE au terme du présent contrat un bail pour le bâtiment à construire dont les termes sont contenus ci-après.

Cette opération entre dans le strict champ du droit privé, elle ne fait notamment l'objet d'aucune déclaration d'utilité publique.

Il est précisé que les annexes font partie intégrante du contrat.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE PREMIER - Objet

Le PROPRIETAIRE s'engage, de manière ferme et irrévocable, à donner à bail au BENEFCIAIRE et confère de manière ferme et irrévocable au BENEFCIAIRE l'option de prendre à bail si ce dernier le décide dans les délais et conditions prévus ci-après, les parcelles désignées à l'Article 1-1 ci-après, à l'effet d'y permettre l'édification, l'implantation, l'exploitation et l'entretien, par le BENEFCIAIRE, d'un bâtiment équipé d'une ou plusieurs centrales photovoltaïques à l'exclusion de tous autres usages, et sous réserve de la levée de l'option par le BENEFCIAIRE et sous les conditions suspensives ci-après stipulées.

De plus, le PROPRIETAIRE s'engage également, sous réserve de leur compatibilité avec les contraintes liées à l'usage du site, à conférer au BENEFCIAIRE toutes servitudes pour la durée du bail de voies en surface, ainsi que, en superficie ou dans le tréfonds, toutes servitudes pour la durée du bail de passage de gaines, chemins de câbles, câbles et autres réseaux et raccordements, et plus généralement l'ensemble des servitudes pour la durée du bail nécessaires à l'exploitation d'une ou plusieurs centrales solaires sur les parcelles visées et s'engage à donner au BENEFCIAIRE libre accès aux Terrains et immeuble pour la construction et l'exploitation de la Centrale PV, dans la limite des emprises décrites à l'Article 1-1.

Le bail qui sera conclu par les Parties sera conforme aux principales conditions convenues ci-après, et autorisera le BENEFCIAIRE à utiliser les terrains sur lesquels se feront l'installation, la construction, l'exploitation, la maintenance, la réparation, l'amélioration, le remplacement de la Centrale PV dont le BENEFCIAIRE sera le propriétaire, ainsi que pour tout usage accessoire.

Le PROPRIETAIRE autorise le BENEFICIAIRE, à compter de la signature des présentes à procéder sur les Terrains et Immeubles désignés dans l'Article 1-1 ci-dessous à toutes interventions en vue de mettre en œuvre le Projet. Ainsi, pendant toute la durée du présent contrat, le BENEFICIAIRE pourra procéder à l'ensemble des opérations, visites et accès libre des parcelles, études, tests, démarches et travaux de toute nature préalables et/ou nécessaires au développement du Projet.

Le PROPRIETAIRE reconnaît avoir pris connaissance de la création par le BENEFICIAIRE (seul ou avec tout tiers) ou par toute autre société à laquelle il pourra se substituer conformément à l'article 3-3 ci-après, d'une société de projet ayant pour objet l'édification, l'exploitation du bâtiment équipé de la Centrale PV et autorise le BENEFICIAIRE, et la société qui se sera substituée à ce dernier, à domicilier ladite société de projet à l'adresse des Terrains.

1-1 Désignation :

Les parcelles qui font l'objet du présent contrat sont désignées comme suit :

Adresse :ORDAUI 64120 ORÈVE.....
.....

Préfixe Section Numéro	Usage actuel de la parcelle
000 Zi 38	AGRICOLE

1-2 Origine de propriété :

Les parcelles désignées ci-dessus appartiennent au PROPRIETAIRE.

Une attestation notariée de propriété est communiquée au BENEFICIAIRE.

ARTICLE 2 – Durée du contrat – Levée de l'option

Le présent contrat qui prend effet à compter de la signature des présentes est conclu pour une durée de trois ans.

L'option consentie par le PROPRIETAIRE pourra être exercée par le BENEFICIAIRE jusqu'à l'expiration de cette durée, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au

PROPRIETAIRE à son domicile visé en tête des présentes, ou par acte extrajudiciaire (ci-après l'« Option »).

La levée de l'Option par le BENEFICIAIRE emportera la prise d'effet automatique du Bail, selon les termes et conditions convenus dans l'article 9 ci-après.

Le cas échéant, la levée de l'Option faite par le BENEFICIAIRE comportera les mentions visées au paragraphe 2 de l'article 1 ci-dessus.

En toute hypothèse en cas de levée de l'Option par le BENEFICIAIRE, et de prise d'effet du Bail conformément aux dispositions ci-dessus, les Parties s'engagent à réitérer le Bail devant notaire au plus tard dans les 30 jours calendaires suivant la date de levée de l'Option par le BENEFICIAIRE, le BENEFICIAIRE prenant en charge l'ensemble des frais, droits et honoraires relatifs au Bail conformément à l'article 6 ci-après.

ARTICLE 3 - Charges et conditions

Ce contrat est consenti et accepté de bonne foi entre les parties et en conformité des usages, sous les clauses, charges et conditions suivantes, que le BENEFICIAIRE s'engage à respecter :

3-1 . Charges

A la charge du BENEFICIAIRE

Le BENEFICIAIRE gèrera les études de faisabilité, objets des présentes, pour son compte, c'est-à-dire à ses propres frais, risques et périls.

Les parties peuvent décider de modifier l'objet du présent bail, dont l'emprise foncière, en fonction notamment des contraintes administratives et de raccordement que révéleront les études.

Dans les limites du descriptif du projet d'installation des panneaux photovoltaïques et des contraintes exprimées, le PROPRIETAIRE s'engage à accepter une solution concernant l'implantation des panneaux photovoltaïques.

A la charge du PROPRIETAIRE

Le PROPRIETAIRE autorise le BENEFICIAIRE, à compter de la signature du présent contrat, à procéder sur le TERRAIN ET IMMEUBLE désigné dans l'Article 1-1 ci-dessus à toutes interventions en vue de mettre en œuvre le Projet. Ainsi, pendant toute la durée du contrat de faisabilité, le BENEFICIAIRE pourra procéder à l'ensemble des opérations, visite et accès libre des parcelles, études, tests, démarches et travaux de toute nature préalables et/ou nécessaires au développement du Projet.

A cet effet, le PROPRIETAIRE s'engage à autoriser le BENEFICIAIRE à déposer la ou les demandes de permis de construire ou autorisation de travaux ainsi que toutes autorisations administratives qu'impliquent l'implantation des panneaux photovoltaïques et ce quelle qu'en

soit la forme requise dans un délai de huit jours suivants la demande qui lui en sera faite par le BENEFCIAIRE.

Le PROPRIETAIRE reconnaît avoir pris connaissance de la création par le BENEFCIAIRE (seul ou avec tout tiers) ou par toute autre société à laquelle il pourra se substituer conformément à l'article 3-3 ci-après, d'une société de projet ayant pour objet la construction et l'exploitation d'une Centrale PV et autorise le BENEFCIAIRE, et la société qui se sera substituée à ce dernier, à domicilier ladite société de projet à l'adresse du TERRAIN ET IMMEUBLE.

En considération de la présente Promesse et du Bail, les Parties s'engagent à réaliser les prestations mises à leur charge conformément au tableau ci-après :

Prestations à réaliser	Promettant	Bénéficiaire
Réalisation du terrassement et de l'empierrement conformément à l' Annexe 1 et à l' Annexe 2	☒	☐
Réalisation des fondations (trous, béton et ferrailage) selon les prescriptions imposées par le Bénéficiaire , par une entreprise dûment assurée, dans les règles de l'art, conformément à l'étude de sol et l'étude béton et aux prescriptions du charpentier communiquées par le Bénéficiaire . Etant précisé que lorsque les fondations sont effectuées par le Bénéficiaire, l'évacuation de la terre n'est pas comprise dans la prestation	☐	☒
Assurer l'évacuation des eaux pluviales, si nécessaire, (pose de chéneaux, gouttières, descentes, drainage, tranchées et canalisations) au plus tard dans les DOUZE (12) mois suivant l'achèvement de la structure métallique du Bâtiment	☒	☐
Réalisation de l'étude de sol et de l'étude béton	☐	☒
Assurer la conformité du Bâtiment/Projet aux prescriptions du Service Départemental d'Incendie et de Secours (S.D.I.S.)	☒	☐
Réalisation d'une tranchée, d'une profondeur de 90cm (quatre vingt dix centimètres) et d'une largeur de minimum 80cm (quatre vingt centimètres), permettant l'enfouissement des câbles et réseaux du local onduleur du Bâtiment au point de livraison, et suivant le tracé validé avec le Bénéficiaire , dans un délai de DEUX (2) semaines suivant l'achèvement de la structure métallique du Bâtiment	☒	☐
Fourniture et pose du bardage au plus tard dans un délai de DOUZE (12) mois suivant l'achèvement de la structure métallique du Bâtiment, la pose devant être effectuée conformément au permis de construire et aux règles de l'art. Toute modification par rapport aux dispositions du permis de construire devant faire l'objet d'un accord préalable du Bénéficiaire	☒	☐
Remise à niveau du terrain à l'intérieur du Bâtiment à la fin du chantier si nécessaire	☒	☐

Prise en charge de l'équipement du Bâtiment pour l'exercice de l'activité du Promettant	☒	☐
Equiper le Bâtiment de toutes installations de lutte contre l'incendie qui pourraient être exigées par les services compétents de l'administration ou qui pourraient être prévus par les contrats d'assurance	☒	☐
Fourniture et montage de la structure en acier	☐	☒
Construction du local onduleur	☐	☒
Fourniture et montage de la couverture en bac acier avec feutre anti-condensation	☐	☒
Fourniture et montage des panneaux photovoltaïques	☐	☒
Raccordement de la Centrale Photovoltaïque au réseau de distribution d'électricité	☐	☒

Autres précisions à détailler et prestations optionnelles le cas échéant:

Prestations supplémentaires	Promettant	Bénéficiaire
	☐	☐
	☐	☐

3-2 . Etat des lieux

Le jour de l'entrée en jouissance, un état des lieux est dressé contradictoirement entre les parties ; à défaut le BENEFCIAIRE sera réputée avoir reçu les lieux en parfait état.

3-3 . Faculté de substitution

Il est expressément convenu que le BENEFCIAIRE pourra à tout moment discrétionnairement décider de se substituer toute personne physique ou morale de son choix dans tout ou partie de ses droits et obligations au titre du présent contrat et/ou du Bail et des servitudes conventionnelles à intervenir, sous réserve pour le BENEFCIAIRE d'en informer préalablement le PROPRIETAIRE, au moins un (1) mois à l'avance, par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire.

Le PROPRIETAIRE accepte expressément cette faculté de substitution, et consent dès à présent à ce que la ou les personnes substituées deviennent titulaires des droits et obligations du BENEFCIAIRE au titre du présent contrat et/ou du Bail et des servitudes conventionnelles.

3-4 . Exclusivité

Le PROPRIETAIRE consent au BENEFCIAIRE, pendant toute la durée du présent contrat, une exclusivité sur les PARCELLES désigné dans l'Article 1-1 ci-dessus. Dans le cas où le PROPRIETAIRE céderait ou transférerait tout ou partie des dites PARCELLES (donation,

vente etc.) à un tiers, il s'engage à faire respecter l'intégralité des clauses du présent contrat par le tiers concerné, de telle façon que le BENEFCIAIRE ne puisse en aucune façon être inquiété en conséquence de cette cession ou de ce transfert. En cas de cession par mutation à titre onéreux de l'IMMEUBLE, le BENEFCIAIRE pourra se porter acquéreur suite à la notification qui lui sera adressée en vertu des présentes, le PROPRIETAIRE acceptant d'accorder un droit de préférence au BENEFCIAIRE par le présent acte.

De manière générale, le PROPRIETAIRE s'engage à ne faire ni conclure aucun acte qui serait susceptible de porter atteinte aux droits du BENEFCIAIRE au titre du présent Contrat. Par ailleurs, le PROPRIETAIRE s'oblige à informer le BENEFCIAIRE par écrit dans les meilleurs délais de tout fait ou acte concernant les PARCELLES qui font l'objet des présentes, en fournissant tous les éléments (identité des parties, documents officiels etc.) nécessaires pour garantir le maintien des droits du BENEFCIAIRE au titre des présentes.

Le BENEFCIAIRE se réserve le droit de demander en justice l'annulation de tous actes faits ou conclus en violation des présentes, et de manière générale de recourir à toutes actions qui pourraient s'avérer nécessaires ou utiles en vue de préserver ses droits au titre des présentes, sans préjudice de tous dommages et intérêts qu'il pourrait solliciter de surcroît.

3-5 . Responsabilités

Le PROPRIETAIRE ne sera jamais responsable des vices cachés, méconnus de lui-même, affectant les terrains mis à sa disposition et le rendant impropre à sa destination et par conséquent ne sera pas non plus tenu d'indemniser le BENEFCIAIRE du préjudice, quel qu'il soit, résultant de ces vices.

Néanmoins, le BENEFCIAIRE devra aviser le PROPRIETAIRE de tout dommage causé aux biens prêtés, dans les plus brefs délais de sa survenance soit dans les 24 heures.

3-6 . Charges et assurances

L'intégralité des charges, assurances, taxes liées à l'étude de faisabilité seront à la charge du BENEFCIAIRE qui s'y oblige irrévocablement.

Dans le cadre de l'usage du bâtiment, le PROPRIETAIRE se conformera aux prescriptions des assurances en vigueur.

3-7 . Responsabilité civile professionnelle

Le BENEFCIAIRE fera son affaire personnelle de la gestion, du traitement et de l'utilisation conformément à leur destination, du bien mis à disposition et de l'étude de faisabilité ainsi que de tout dommage causé à autrui du fait de ceux-ci et devront assurer les biens et activités dont il s'agit contre les risques, en ce comprise leur responsabilité civile professionnelle, auprès d'une compagnie notoirement solvable et devront en justifier régulièrement au PROPRIETAIRE. Le BENEFCIAIRE s'engage à fournir une attestation d'assurance en cours de validité avant la réitération des présentes par acte authentique.

ARTICLE 4 - Restitution

A l'expiration du présent Contrat et en l'absence de conclusion d'un bail emphytéotique, le BENEFICIAIRE s'engage à remettre en état le bien mis à disposition suivant l'état des lieux établi à l'entrée, au plus tard 30 jours après la signification de l'abandon du projet.

Tous les dégâts occasionnés pendant la période d'étude ou de travaux entraînant tous types de dommages feront l'objet d'une indemnité de compensation et d'un constat à l'amiable conformément à l'article 1240 du code civil.

Cette indemnité ne revêt pas le caractère d'un loyer.

ARTICLE 5 – CONDITIONS PRINCIPALES DU BAIL EMPHYTHEOTIQUE

Le Bail que le BENEFICIAIRE aura la faculté de conclure sur les parcelles visées au titre du présent contrat aura pour objet l'édification d'un bâtiment simple équipé d'une Centrale photovoltaïque « Centrale PV » constituée de panneaux photovoltaïques installée en toiture du bâtiments et l'exploitation de la Centrale PV aux fins de production et de vente d'énergie électrique à EDF, ce que le PROPRIETAIRE accepte expressément.

Le bâtiment aura les dimensions suivantes :

Largeur : 6,8 m m

Longueur : 60 m

De forme :

☐ Symétrique

☒ Asymétrique

Et une hauteur minimale de bas de pente de : 3,8 m

Options et conditions liées à la construction et l'usage du bâtiment

Le BENEFICIAIRE prendra à sa charge les coûts liés aux fondations (hors fondations spéciales), la charpente et la couverture.

Le PROPRIETAIRE prendra à sa charge les coûts liés au terrassement, à la réalisation de la tranchée de raccordement, du bardage et de la conformité aux préconisations du SDIS à savoir :

- Si le bâtiment est bardé, le PROPRIETAIRE prend en charge le cout du bardage, payable à la réception du bâtiment.
- Le terrassement est à la charge du PROPRIETAIRE. Il respectera les conditions d'usages requis par le charpentier, entre autres :

- o Drainage et portance du sol nécessaires permettant la circulation d'engins de levage pour l'assemblage du bâtiment en conditions météo favorables.
- o Bande de 5m autour de l'implantation du bâtiment permettant la circulation des engins de levage.
- o Altimétrie selon le permis de construire.
- La tranchée de raccordement entre le bâtiment et le point de livraison est à la charge du PROPRIETAIRE.
- Le cout des travaux lié à la conformité du bâtiment/projet aux prescriptions du Service Départemental d'Incendie et de Secours est à la charge du PROPRIETAIRE

Le PROPRIETAIRE pourra à sa guise procéder aux aménagements intérieurs dans le respect de la structure du bâtiment.

Le Bail, qui sera régularisés devant notaire conformément à l'Article 7 ci-dessous, aura les principales caractéristiques suivantes :

Objet :

Il concernera l'édification d'un bâtiment à toiture photovoltaïque comme prévu ci-avant, l'emplacement loué devant être libre de toute occupation et ne faire l'objet d'aucun privilège, sûreté, hypothèque ou option d'achat

Le Bail permettra au BENEFICIAIRE, sous sa responsabilité :

- de construire un bâtiment équipé d'une ou plusieurs centrale PV sur toiture,
- d'implanter dans le sol, les gaines, chemins de câbles, câbles nécessaires à l'exploitation normale de la centrale,
- d'avoir accès et d'utiliser comme emprise au sol pendant toute la durée des travaux le périmètre nécessaire,
- d'exploiter et d'entretenir de jour comme de nuit la Centrale PV et d'y avoir un libre accès (maintenance et gardiennage),
- d'installer sur les IMMEUBLES tout système de surveillance à distance.

Le Bail permettra au PROPRIETAIRE, sous réserve ne de pas nuire au bon fonctionnement de la centrale photovoltaïque et de l'accord écrit du locataire de se conformer à toutes les dispositions du Bail emphytéotique notamment en ce qui concerne les servitudes, de louer les bâtiments ou terrain à un tiers de son choix. Par mesure de courtoisie il en avisera le BENEFICIAIRE par courrier simple.

Durée :

Il prendra effet à la date de signature pour une durée de trente années susceptibles d'être prolongée deux fois de dix années.

Sa durée permettra au preneur d'exploiter la ou les Centrales PV pendant 30 ans à compter de la date de démarrage de la production d'électricité à partir de chaque centrale.

A l'issue du Bail, le BENEFCIAIRE aura la faculté de :

- se mettre d'accord avec le PROPRIETAIRE pour la conclusion d'un nouveau bail dont la durée et les conditions économiques seront adoptées d'un commun accord en vue de la poursuite de l'exploitation des Centrales PV ou d'édifier sur le même site d'une nouvelle installation photovoltaïque suivant les mêmes caractéristiques techniques ou pas.
- De retirer ses panneaux et matériels annexes en laissant la couverture de bacs aciers assurant la toiture pour les centrales sur bâtiments.

Le Bail engagera solidairement et indivisiblement les héritiers et ayants cause du PROPRIETAIRE, les stipulations qui y sont contenues étant prises tant au nom du PROPRIETAIRE qu'au nom de ses héritiers et ayants cause à un titre quelconque.

Indemnité – Contrepartie :

Le bail est consenti et accepté moyennant une redevance globale résidant dans la mise à disposition des bâtiments au bénéfice du PROPRIETAIRE.

ARTICLE 6 – Réitération des baux

Dans l'hypothèse où le BENEFCIAIRE exercerait l'Option consentie au titre de l'Article 5 ci-dessus, les Parties s'engagent expressément à réitérer par actes authentiques, lesdits Baux ainsi que tout acte de constitution de servitudes nécessaires devant le notaire territorialement compétent choisi par le PROPRIETAIRE, au plus tard dans un délai de un (1) mois à compter de la réception par le PROPRIETAIRE de la notification de l'exercice de l'Option par le BENEFCIAIRE.

L'ensemble des frais, droits et honoraires relatifs aux Baux réitérés, en ce compris les frais d'enregistrement et de publication au Bureau des Hypothèques compétent seront à la charge du BENEFCIAIRE, qui s'y oblige.

En cas d'exercice de l'Option et de réitération du Bail, l'entrée en jouissance s'effectuera au jour de la signature de l'acte authentique le constatant.

Dans le cas où les actes authentiques ne seraient pas régularisés par le PROPRIETAIRE dans le délai susvisé, le BENEFCIAIRE pourra mettre en demeure le PROPRIETAIRE, par lettre recommandée avec accusé de réception, de procéder à la signature des actes authentiques à une date fixée au moins cinq (5) jours ouvrés suivant la présentation de la mise en demeure.

A défaut de la signature des actes authentiques par le PROPRIETAIRE suite à ladite mise en demeure, le BENEFCIAIRE disposera de la faculté :

- soit de poursuivre le PROPRIETAIRE en exécution forcée du présent contrat, de la réitération des Bail et des servitudes sans préjudice de l'indemnisation de tous les dommages directs et indirects que subirait le BENEFCIAIRE ou de solliciter l'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- soit de faire prononcer la résolution du contrat objet du présent acte.

Aux fins d'assurer la réalisation en la forme authentique des actes définitifs de Bail emphytéotique et de servitudes conventionnelles, les Parties s'engagent, chacune pour ce qui la concerne, à prendre toutes dispositions, faire toutes les démarches, obtenir toutes les autorisations requises, signer tous les actes et de manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire à tout moment avec la diligence requise pour donner plein effet aux stipulations du contrat ici présent.

Les Parties déclarent et reconnaissent par ailleurs que les engagements souscrits aux termes du présent contrat valent promesse irrévocable de faire ou de ne pas faire et que ces engagements ne peuvent en aucun cas être rétractés, avant comme après une demande d'exécution d'une obligation par la Partie créancière de ladite obligation, et ce, pour toute la durée du présent contrat.

Le PROPRIETAIRE reconnaît que les présentes sont conclues par le BENEFICIAIRE en considération du fait que le PROPRIETAIRE se trouve irrévocablement lié par le présent acte. Les Parties reconnaissent respectivement que le présent contrat est susceptible d'exécution forcée et renoncent à se prévaloir des dispositions de l'Article 1142 du Code civil, le tout sans préjudice de l'indemnisation de tous les dommages directs et indirects que subirait le BENEFICIAIRE.

ARTICLE 7 – Conditions suspensives

Dans l'hypothèse où le BENEFICIAIRE exercerait son Option, son exercice, et en conséquence, la prise d'effet du Bail, seront conditionnés à la réalisation des conditions suspensives suivantes :

- obtention par le BENEFICIAIRE de tous accords, autorisations, propositions techniques et financières (DP, PC, PTF), contrats et tous autres éléments nécessaires, à la construction et à l'exploitation de la Centrale PV, dans des conditions économiques jugées acceptables par le BENEFICIAIRE, tels que prévus par les lois et règlements en vigueur, en ce compris en matière d'urbanisme,
- production, en cas de constatation par le Bureau des Hypothèques compétent d'une telle inscription d'hypothèque ou autre, sur tout ou partie des terrains loués, si nécessaire, de l'autorisation écrite du Tiers concerné (banque,...),
- constatation par les Parties de l'inexistence d'un vice quelconque affectant le droit de propriété du PROPRIETAIRE sur tout ou partie des terrains loués.

Ces conditions suspensives, considérées comme déterminantes par le BENEFICIAIRE et sans lesquelles il n'aurait pas contracté, sont stipulées dans son seul intérêt. Par conséquent, le BENEFICIAIRE pourra seul, dans l'hypothèse où une ou plusieurs de ces conditions ne seraient pas réalisées cinq (5) jours ouvrés au moins avant la date prévue pour la réitération par acte authentique, opter pour l'une des trois actions suivantes :

- constater que le présent contrat est caduc et de nul effet,
- demander au PROPRIETAIRE la prorogation du délai de validité du présent contrat, sans que cette prorogation puisse excéder un (1) an ou un délai plus long si le BENEFICIAIRE n'est pas personnellement et directement responsable du retard pris dans la réalisation du Projet,

- renoncer purement et simplement au bénéfice de la ou des conditions suspensives concernées.

ARTICLE 8 – Résiliation

En cas de non-respect par l'une des Parties de l'une quelconque des obligations mises à sa charge aux termes des présentes, l'autre Partie pourra résilier la présente Promesse, par lettre recommandée avec accusé de réception, après avoir adressé à l'intéressé une mise en demeure restée sans effet au terme d'un délai de TROIS (3) mois.

Toute résiliation de la Promesse pour faute du Promettant ou à la convenance du Promettant crée un dommage au Bénéficiaire que le Promettant s'oblige à réparer. Ce dernier s'engage à verser au Bénéficiaire le montant des frais engagés par le Bénéficiaire (études, huissiers, géomètre, paiements des conventions de raccordements...) majoré de 20% pour frais de gestion, dans un délai de TRENTE (30) jours à compter de la présentation des justificatifs par lettre recommandée avec accusé de réception et sans préjudice du versement de tout autre dommage et intérêt.

ARTICLE 9 – Capacité – Déclarations

Le PROPRIETAIRE déclare et garantit au **BENEFICIAIRE** ce qui suit :

- qu'il est pleinement PROPRIETAIRE des terrains et bâtiments sur lesquels seront édifiées les centrales PV, et dispose de la pleine et entière capacité pour s'engager, conclure et exécuter la présente Promesse,

- qu'aucune autre personne physique ou morale ne détient sur les terrains et bâtiments portant les Centrales PV un quelconque droit d'usufruit, de nue-propriété, d'usage, de superficie ou autre droit équivalent. En conséquence, la seule signature du PROPRIETAIRE et du BENEFICIAIRE suffit à donner plein et entier effet aux présentes dans toutes leurs stipulations, sans qu'il soit besoin de l'accord ou de la signature d'une quelconque autre personne,

- que les Terrains et tous les droits qui y sont attachés sont libres de toute occupation, location, de toutes servitudes et de tout droit ou privilèges susceptibles d'être invoqués par des tiers et qui pourraient avoir un effet défavorable sur la réalisation des projets de Centrales PV,

- que la signature et l'exécution du présent contrat par le PROPRIETAIRE ne contreviennent à aucun contrat ou engagement auquel le PROPRIETAIRE est partie, ni à aucune loi, réglementation ou décision administrative, judiciaire ou arbitrale dont le non-respect pourrait avoir une incidence négative sur la validité ou la bonne exécution du présent contrat, de quelconque de ses actes accessoires et avenants ainsi que de leurs suites ou conséquences,

LE BENEFICIAIRE déclare et garantit au **PROPRIETAIRE** ce qui suit:

- qu'il dispose de la pleine et entière capacité pour s'engager, conclure et exécuter le présent contrat,
- qu'il n'est pas, au jour des présentes, en état de cessation des paiements, ni n'a fait l'objet, depuis sa constitution, d'une quelconque mesure de sauvegarde, de procédure collective, de dissolution ou de liquidation, et dispose des capacités financières nécessaires au développement, l'installation et l'exploitation de la Centrale PV,
- qu'il est un professionnel du secteur photovoltaïque et dispose d'une expérience technique importante en vue de l'installation et l'exploitation de la Centrale PV.

ARTICLE 10 – Clause particulière

Condition à préciser si besoin :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ARTICLE 11 - Election de domicile

Pour les besoins des présentes, les parties font élection de domicile en leur adresse et siège social susmentionnés.

Toute modification devra être signifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'autre partie, afin de lui être opposable.

ARTICLE 12 – Signature électronique

Les Parties ont décidé d'un commun accord de se réserver la possibilité de mettre en œuvre un processus de dématérialisation et de signature électronique de la présente Promesse, ainsi que tous documents pouvant faire l'objet de cette dématérialisation.

En conséquence, la présente Promesse pourra être conclue et signée en signature avancée sous forme électronique au moyen de la solution développée par un prestataire spécialisé choisi par le Bénéficiaire, conformément aux dispositions des articles 1366, 1367 et 1375 du Code civil et aux dispositions du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017.

Les Parties reconnaissent à la convention signée par les deux parties sous forme électronique la qualité de document original et l'admettent à titre de preuve de leurs obligations contractuelles au titre de la convention au même titre qu'un document sur support papier signé de leur main, pendant toute la durée de leur relation contractuelle et, après sa rupture pour quelque raison que ce soit, aussi longtemps que les conditions de conservation des documents signés sous la forme électronique permettront d'en garantir l'intégrité. En conséquence, les Parties s'engagent à ne pas contester la recevabilité, l'intégrité, l'opposabilité ou la force

probante des présentes sur le fondement de leur nature électronique et à leur reconnaître expressément la même valeur probante qu'un écrit sur papier conformément à l'article 1366 du Code civil.

En conséquence, si une Partie devait contester sa signature sur la convention alors la charge de la preuve pèserait sur ladite Partie.

Fait à OREGUE
le 30 JUIN 2026

En deux exemplaires originaux.

Madame / Monsieur LABEGUERIE Bruno



Monsieur
agissant en sa qualité de Président de

Liste des annexes :

Annexe 1 : Consignes pour la réalisation du terrassement

Annexe 2 : Consignes pour la réalisation de la tranchée

Annexe 1 : Consignes pour la réalisation du Terrassement

Dans le cadre de votre accord avec, le terrassement du bâtiment est sous votre charge et votre responsabilité. Voici quelques consignes à respecter pour assurer une bonne réalisation et une bonne utilisation de votre bâtiment :

- La plateforme est dimensionnée pour contenir le bâtiment ainsi qu'une bande d'accès de 5 mètres en périphérie du bâtiment
- La plateforme doit être plane. Un différentiel d'altimétrie de 20 cm maximum sera toléré entre les valeurs extremum des relevés altimétriques.
- Si des travaux de remblai sont à prévoir, compacter les terres par tranche de 10 cm.
- Les rochers et les blocs de pierre de diamètre supérieur à 10 cm le cas échéant seront évacués.
- Pour permettre le roulage des engins et semi-remorques, y compris par temps de pluie, la plateforme sera empierrée totalement sur une profondeur de 30cm. Il est toléré d'empierrer la plateforme partiellement sur 5m autour du bâtiment et aux endroits des files des poteaux intermédiaires (le cas échéant). Dans ce cas, le Bailleur ne peut en aucun cas demander une remise en état de la plateforme de terrassement suite à des dégradations pendant la réalisation du chantier.
- L'accès depuis la voie publique jusqu'au bâtiment sera également terrassé, empierré sur une largeur de 4 mètres minimum. Aucun obstacle ne devra entraver le passage des engins de plus de 40 tonnes. En outre le dénivelé sera de 7% maximum en tout point.
- Les réseaux privés enterrés doivent clairement être repérés sur site par le Bailleur. A défaut, le Bailleur ne peut en aucun cas demander une remise en état des réseaux existants dégradés pendant les travaux.

Dans le cas de terrassement avec des déblais, les confortements des talus devront être traités et maintenus à la charge et la responsabilité du Bailleur.

Pour une bonne réalisation, il est conseillé de faire appel à un professionnel.

Sur demande, pourra aider dans cette démarche.

Un géomètre sera mandaté par pour relever le bon positionnement et la bonne réalisation du terrassement conformément aux consignes sus-citées.

En cas de défaut de conformité, se réserve le droit de faire intervenir un professionnel afin de rectifier le terrassement, à charge pour le Bailleur de

supporter les coûts correspondants. De manière générale, tout surcoût en phase de construction ou d'exploitation engendré par le non-respect des préconisations visées ci-dessus pourra être refacturé au Bailleur.

Le chantier ne pourra débuter qu'une fois que les réserves émises par le géomètre ou le Maître d'Ouvrage auront été levées.

Pourquoi un bon terrassement:

- Pour assurer la sécurité du personnel intervenant pendant le chantier
- Pour ne pas enterrer ou surélever les pieds de poteaux
- Pour éviter les retards de chantier et de délai de mise à votre disposition du bâtiment
- Pour éviter les accumulations d'eau dans votre bâtiment
- Pour faciliter la mise en place de vos bardages
- Pour garantir la hauteur utile au point d'entrée le plus bas de votre bâtiment

Prénom Bruno

NOM LABEGUERIE

Le 30 JUIN 2026 à OREGUE

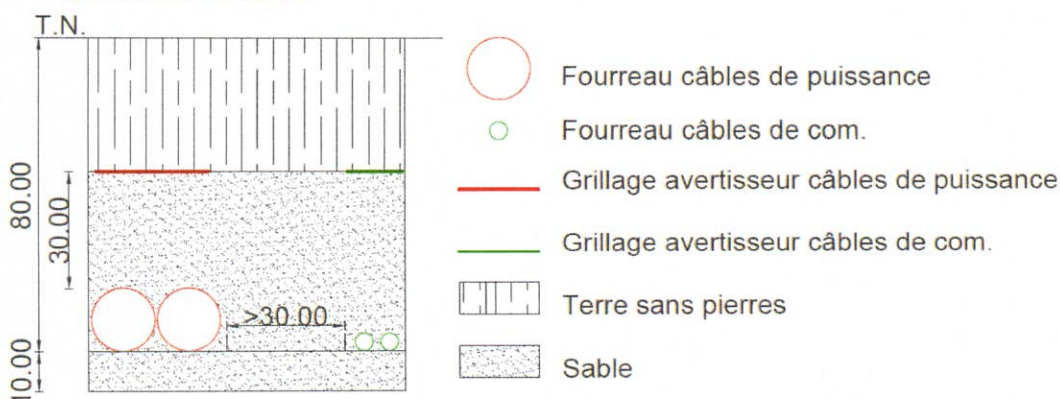
Signature : « Lu et approuvé »

lu et approuvé


Annexe 2: Consignes pour la réalisation de la tranchée

Dans le cadre de votre accord avec, l'ouverture et la fermeture de la tranchée entre le(s) local(aux) technique(s) et le point de raccordement ENEDIS est sous votre charge et votre responsabilité. Voici quelques consignes à respecter pour assurer une bonne réalisation :

- ➔ Le tracé exact de la tranchée sera défini sur site avec l'électricien ;
- ➔ L'ouverture de la tranchée se fera seulement suite à la demande de l'électricien mandaté par le Bénéficiaire ;
- ➔ La tranchée devra respecter une profondeur de 90 cm et une largeur de 80 cm (comme indiqué dans le plan de coupe ci-dessous) ;
- ➔ Le Bailleur devra fermer sans délai la tranchée suite au passage de l'électricien pour éviter tout risque d'accident ou d'accumulation d'eau dans la tranchée et par conséquent sa dégradation ;
- ➔ Le remblaiement de la tranchée se fera avec la terre du déblai et du sable, en évitant les pierres dont le diamètre dépasse les 10 cm en respectant le schéma ci-dessous.



Le Maître d'Ouvrage vérifiera le bon positionnement et la bonne réalisation de la tranchée conformément aux consignes préconisées.

En cas de défaut de conformité, se réserve le droit de faire intervenir un professionnel afin de rectifier la tranchée, à charge pour le Bailleur de supporter les coûts correspondants. De manière générale, tout surcoût engendré par le non-respect des préconisations visées ci-dessus pourra être refacturé au Bailleur.

Prénom *Bruno*

NOM *LABEQUIERIE*

Le *30/06/2026* à *OREGUE*

Signature : « Lu et approuvé »

lu et approuvé